

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 27

Mari Carmen Rodríguez es una trabajadora por cuenta propia dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Inició su actividad, como repostera en un pequeño obrador, el 2 de julio de 2026, instando su alta en la Seguridad Social dentro del plazo reglamentariamente establecido.

1

¿Cuál será la fecha de efectos del alta de Mari Carmen Rodríguez en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos?

- A. El 1 de julio, siempre y cuando se trate de una de las 3 primeras altas dentro del año natural.
- B. El 2 julio de 2026, independientemente de que se trate de una de las 3 primeras altas en año natural o no.
- C. El 2 de julio, solamente si Mari Carmen no se dió de alta más de 3 veces a lo largo del año natural inmediatamente anterior.
- D. El 1 de julio, siempre y cuando Mari Carmen haya agotado en el 2026 las 3 posibilidades de solicitar que los efectos del alta coincidan con el día de inicio de la actividad.

2

Si Mari Carmen se plantea contratar a su hijo de 32 años con el que convive para que le ayude en la venta y atención al público de la pastelería, ¿en qué Régimen de la Seguridad Social deberá quedar encuadrado?

- A. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, salvo prueba en contrario.
- B. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en todo caso.
- C. En el Régimen General de la Seguridad Social, salvo prueba en contrario.
- D. En el Régimen General de la Seguridad Social, en todo caso.

3

En el caso de que el hijo fuese dado de alta como autónomo colaborador familiar del empresario individual, ¿cuál será su base mínima de cotización?

- A. La correspondiente al tramo 1 de la tabla general del RETA.
- B. La correspondiente al tramo 1 de la tabla reducida del RETA.
- C. La correspondiente al grupo 7 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social.
- D. 1.000€.

4

En octubre de 2026 Mari Carmen Rodríguez sufre un proceso de incapacidad temporal derivado de una enfermedad común. Empieza a percibir la prestación correspondiente, el proceso se alarga durante más de 180 días. ¿Quién debe pagar las cotizaciones de Mari Carmen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante el tiempo que ha estado en incapacidad temporal?

- A. Mari Carmen.
- B. La mutua colaboradora con la que tenga protegidas las contingencias.
- C. Mari Carmen durante los primeros 60 días de baja. La mutua colaboradora con la que tenga protegidas las contingencias a partir del día 61.
- D. Cesa la obligación de cotizar durante la situación de incapacidad temporal.

5

Si Mari Carmen, pasados unos cuantos años, decidiese darse de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y suscribir de manera inmediata un convenio especial con la Seguridad Social para mantener su cotización al sistema, ¿cuál sería el plazo reglamentario para pagar las cotizaciones mensuales a su convenio especial?

- A. Trimestralmente.
- B. Hasta el último día del mismo mes de su devengo.
- C. Hasta el último día del mes siguiente a su devengo.
- D. Anualmente.

6

A lo largo de su vida laboral, Mari Carmen ha podido ser causante de varias prestaciones de la Seguridad Social. Señale cuál de las siguientes prestaciones pudieran haber sido objeto de constitución de capital coste pensiones por parte de una mutua colaboradora de la Seguridad Social:

- A. Pensión de jubilación.
- B. Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes.
- C. Pensión de viudedad.
- D. Auxilio por defunción.

7

Debes suponer que a la mutua colaboradora con la que tenía protegidas las contingencias Mari Carmen se le notifica una reclamación de deuda por un capital coste pensiones de otra empresa el día 8 de octubre de 2026. ¿Cuál será el plazo reglamentario de ingreso del capital coste pensiones reclamado?

- A. Desde el día siguiente a la notificación hasta el 5 de noviembre.
- B. Desde el día siguiente a la notificación hasta el 31 de octubre.
- C. Desde el día siguiente a la notificación hasta el 20 de noviembre.
- D. Desde el día siguiente a la notificación hasta el 30 de noviembre.

8

Si junto al mencionado capital coste pensiones se incluyese un recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ¿quién deberá haber declarado la procedencia del mencionado recargo?

- A. La entidad gestora.
- B. La Tesorería General de la Seguridad Social.
- C. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- D. El Equipo de Valoración de Incapacidades.

9

El recargo impuesto al empresario por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, ¿podrá ser objeto de aseguramiento o aplazamiento?

- A. En ningún caso puede ser objeto de aseguramiento ni aplazamiento.
- B. En ningún caso puede ser objeto de aseguramiento, pero sí de aplazamiento bajo determinadas condiciones.
- C. Puede ser objeto de aseguramiento, pero en ningún caso podrá ser objeto de aplazamiento.
- D. Bajo determinadas condiciones puede ser tanto objeto de aplazamiento como de aseguramiento.

La gran competencia de Mari Carmen es una empresa situada en el barrio contiguo denominada “LA MIGA DORADA SL”. En el mes de marzo de 2026 se produce la publicación oficial en el BOE del convenio colectivo de aplicación a la empresa que conlleva unos incrementos salariales de carácter retroactivo desde enero de 2026. El convenio colectivo marca en su disposición final que el abono de los incrementos salariales deberá realizarse en el mes de junio de 2026, junto a la paga extraordinaria prevista para ese mes.

10

¿Cuándo finalizará el plazo reglamentario de ingreso sin que se devengue recargo de las cotizaciones sociales derivadas de los incrementos por el convenio colectivo que afecta a “LA MIGA DORADA SL”?

- A. Al tratarse de unas cotizaciones atrasadas siempre devengará recargo.
- B. El 30 de abril de 2026.
- C. El 30 de junio de 2026.
- D. El 31 de julio de 2026.

11

De no pagarse la cotización por los incrementos salariales del convenio en su respectivo plazo reglamentario de ingreso, ¿será la deuda objeto de algún tipo de recargo?

- A. No.
- B. Sí, del 20% al tratarse de una deuda por conceptos distintos a cuotas.
- C. Sí, del 10% o del 20% en función de si se paga la deuda en el primer o segundo mes natural siguiente al de la conclusión del plazo reglamentario, siempre que la empresa haya cumplido sus obligaciones de liquidación.
- D. Sí, del 20% si se paga la deuda en vía voluntaria o del 35% si se paga en vía ejecutiva, siempre que la empresa no haya cumplido sus obligaciones de liquidación.

12

Melania era una trabajadora por cuenta ajena de “LA MIGA DORADA SL”. Su marido es perceptor de una pensión de incapacidad permanente absoluta y un complemento para la reducción de la brecha de género de 73,80€ por los dos hijos que ha tenido en común con Melania. Melania causa pensión de jubilación contributiva en Régimen General el 8 de febrero de 2026. Se da cuenta de que su pensión es inferior a la de su marido y que podría ser preceptora del complemento para la reducción de la brecha de género. Solicita este complemento ante el INSS el 9 de abril de 2026 y recibe resolución estimatoria el día 15 de enero de 2027 reconociendo el complemento a Melania y extinguiendo el de su marido. ¿Desde qué fecha tendrá efectos esta resolución?

- A. El 1 de marzo de 2026.
- B. El 1 de mayo de 2026.
- C. El 1 de noviembre de 2026.
- D. El 1 de febrero de 2027.

13

Otra trabajadora de la empresa es Rosalía, de 26 años, que tiene un parto programado para el próximo 15 de junio de 2026. Acredita el periodo mínimo de cotización necesario. ¿Cuál será ese período mínimo de cotización exigido?

- A. 180 días en los 7 años inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
- B. 180 días en los 7 años inmediatamente anteriores al mes del hecho causante.
- C. 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.
- D. 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores al mes del hecho causante.

14

Rosalía estuvo trabajando en otra empresa diferente durante el mes de abril de 2026 con una base de cotización de 1.500€. El 1 de mayo empezó a trabajar para “LA MIGA DORADA SL” con una base de cotización de 1.800€. En ambas empresas era una trabajadora de remuneración mensual. ¿Cuál será la base reguladora de su prestación por nacimiento y cuidado del menor?

- A. 50€ al día.
- B. 60€ al día.
- C. 58,06€ al día.
- D. 48,39€ al día.

15

¿Cuál será la duración del permiso de nacimiento y cuidado del menor que tendrá Rosalía por el nacimiento de su hijo, suponiendo que se trata de una familia monoparental?

- A. 6 semanas a disfrutar obligatoriamente con carácter inmediatamente posterior al parto, 11 semanas a disfrutar hasta que el menor cumpla 12 meses y 2 semanas adicionales a disfrutar hasta los 8 años de vida del menor.
- B. 12 semanas a disfrutar obligatoriamente con carácter inmediatamente posterior al parto, 22 semanas a disfrutar hasta que el menor cumpla 12 meses y 4 semanas adicionales a disfrutar hasta los 8 años de vida del menor.
- C. 6 semanas a disfrutar obligatoriamente con carácter inmediatamente posterior al parto, 22 semanas a disfrutar hasta que el menor cumpla 12 meses y 4 semanas adicionales a disfrutar hasta los 8 años de vida del menor.
- D. 6 semanas a disfrutar obligatoriamente con carácter inmediatamente posterior al parto, 24 semanas a disfrutar hasta que el menor cumpla 12 meses y 2 semanas adicionales a disfrutar hasta los 8 años de vida del menor.